

חזקת חלונות ופתחים וכמה צריך להתרחק מהן ובו לב סעיפים

א Ajtó nyitása, udvarok összenyitása

- (Ablak nyitása: ld. 3. pont)
- Akinek két szomszédos udvarban van két szomszédos háza, nem nyithatja őket össze („járás soka-sítása” miatt)
- Új lakásrészének ajtaját se az udvarból, hanem a saját házából nyissa

- **Új lakásrészt** azonban adhat hozzá, és fel is oszthatja a sajátját (hiába növeli a lakókat, és így a forgalmat is)
- Ha szomszédos a két lakása, vagy új lakásrésze van, ezeket összenyithatja?
 - *Máchloket*, de a könnyítő vélemény szerint is csak akkor, ha a másik udvarbeli bejáratot lezárja, hogy ne hozzon létre átjáróházat

ב Új lakók hozása

- Akár a többi lakó, akár a bérbeadó tiltakozhat ellene (hozzájárulást nem köteles kérni?)
- Ha azonban ellátja őket, nem tiltakozhatnak

א אחד מהשותפין בחצר
שלקח בית בחצר אחרת
אינו יכול לפתוח פתחו לחצר השותפים שלו
(שכל אחד מבני החצר אין לו רשות לשנות כלל
אלא כמו שבנאו או קנאו או ירשוהו
יש להם לנהוג בו) (טור סע"ב)
אפילו בנה עלייה על גב ביתו
לא יעשה לה (פתח) לתוך החצר
לפי שמרבה עליהם את הדרך
נעשה כמי שהיה לו שכן אחד
ונעשו לו שכנים הרבה
אבל יכול הוא לבנות עלייה
על גב ביתו בנין חדש
ובלבד שלא תהא פתוחה לחצר
אלא לתוך ביתו
ואצ"ל שאם רצה לחלוק (ביתו) לשנים חולק
כיון שאינו פותח פתח אחר לחצר
בד"א שאם לקח בית בחצר אחרת
אינו יכול לפתוח פתחו לחצר השותפים
בפתחו לחצר ממש
אבל יכול לפתחו לתוך ביתו
והוא **שיסתום הפתח** שהיה לו בחצר אחרת
(ויש חולקין דאפילו לתוך ביתו אסור לפתחו)
(טור בשם הרא"ש):

ב אחד מהשותפין בחצר
שהביא לביתו אנשי בית אחרת
יש לחבירו לעכב עליו
מפני שמרבה עליו את הדרך
וכן המשכיר ביתו לבעל הבית אחד
ואח"כ הביא עמו קרוביו או מיודעיו
לשכון עמו כאחד בבית זה
הרי המשכיר מעכב
ואם הם סמוכים על שלחנו

- Más vélemény szerint akárhány vendéget hozhat, csak ne bővítse ki a házát
 - (ez utóbbi *Rásbám* véleménye, azonban a *Me-chábér* az 1. pontban ezzel szemben paszkenolt)

- Még az sem tiltakozási alap eszerint, hogy csökkentik a **közös mosdó** használati lehetőségét

- **Ikerház** esetén azonban ugyanez működő érv

א Ablakok nyitása, szemközti nyílások

- Engedélyt kell kérnie még a közös udvarhoz is
 - Ha nem járulnak hozzá, be kell falaznia
- Ha hozzájárultak, akkor sem lehetnek **egymással szemben** (vö. Bileám „*má tovu*” áldása)
- Ha ehhez is hozzájárultak, utólag bármikor visszavonhatják (nincs *cházáká* – sima ablakra viszont van, ld. 7. pont)
 - *Máchloket*, hogy az ablak esetében van-e *cházáká* (ajtóban biztosan nincsen)
- Ha egyszerre nyitották – aki nem veszít, az változtasson
 - **Közös udvarban** minimális eltolás elég
 - **Szomszédos udvarban** látótávolságnyi
 - **Közterületen** (4 árnál alatt) nem kell

אינו יכול לעכב עליו

לא השותף ולא המשכיר:

הגה וי"א דשותף יכול למלאות ביתו אכסנאים ודיורים

כל שאינו מוסיף בנין חדש

(טור בשם רשב"ם ונ"י בשם הר"ף והרמב"ן וריטב"א)

אע"פ שחולק ביתו לדיורים

ויש להן בית הכסא אחד ביחד

ולא יוכל השני למימר הם ממלאים לי הבית הכסא

שנים שיש להם בשותפות בית אחד

אין האחד יכול להרשות לאחרים להשתמש בחלקו

אע"ג דבחצר אין להקפיד בכה"ג

מיהו בבית קפידאי אינשי (כ"ז מרדכי פרק חזקת):

ג לא יפתח אדם **חלון** לחצר חבירו

ואפילו א' מהשותפים בחצר

שבקש לפתוח לו חלון בתוך ביתו לחצר

מעכב עליו שותפו

מפני שמסתכל בו ממנו

ואם פתח יסתום

ואם נתנו לו השותפים בחצר **רשות**

לפתוח חלון או פתח **רשאי**

והוא שלא יפתח **פתח כנגד פתח**

או **חלון כנגד חלון**:

הגה ופתח כנגד פתח לא מהני **חזקה**

וה"ה בחלון נגד חלון (ב"י בשם רשב"ם)

וי"א בחלון נגד חלון מהני (טור בשם הרמ"ה)

ואם באו שניהם לפתוח **בבת אחת**

פתח נגד פתח או חלון נגד חלון

אם אחד מהן אינו חסר וחבירו נהנה

כופין על **מדת סדום**

ואם שניהם כאחד חסרים

יעשו פשרה ביניהם (נ"י פ' חזקת)

אלא ירחיק **משהו** זה מנגד זה

ואם הוא **לחצר אחרת**

שנתנו לו רשות לפתוח פתח או חלון

צריך להרחיק מכנגד פתחו או חלונו של חבירו

עד שלא יוכל לראות בו כלל

אבל פותח אדם לר"ה

פתח בית כנגד פתח בית
 וחלון כנגד חלון
אם אינם גבוהים **ד' אמות**
מפני שאומר לו הריני כא' מבני ר"ה
 שרואים אותו:

הגה והבא לבנות ראשון בעלייה
אם חבירו שכנגדו יכול לעכב עליו
 לומר היום או מחר אפתח ג"כ ותעכב עלי
 ע"ל סי' זה סעיף י"ד ט"ו וי"ו וי"ז
ולמבוי כל שיש למטה ממנו ג' בתים
יש מי שאומר שדינו כר"ה
וי"א שכל שאינו מפולש
 אין דינו כרשות הרבים
 פתח לר"ה ויש בזה **היזק ראייה לחצר**
 שבצד רה"ר שכנגדו
 חבירו יכול למחות בו

(נ"י ומרדכי פ"ק דב"ב וד"ע מדקדוק הפוסקים)

ואע"פ כן לא יפתח אדם
חנות כנגד פתח או חלון חבירו
מפני שזה **היזק קבוע תמיד**
 שבני ר"ה עוברים ושבים
 ואינם מביטים בו תמיד
 וזה יושב בחנותו כל היום
 ומביט בפתח או בחלון חבירו
לפיכך צריך להתרחק

עד כדי שלא יהא יכול לראות בו כלל:
 (י"א שצריך לזהר אדם מלהסתכל בבית חבירו
 עד שהוא **נתפס כגנב** בראייה ההיא
 כיון שאין לו טענה) (נ"י פ' חזקת):

• Az emelet építése elleni tiltakozás ld. később: 14-17. pont

• *Mávoj* (több udvar előtere) akkor lesz közterület, ha van 3 lakás ott vagy ha *mefulás – máchloket*

• Amikor még a közterület sem elég kifogás:

- Ha **udvar** nyílik az ablakkal szemben
- Ha **boltot** nyit, ahol állandóan ül

• Van, aki szerint egyáltalán **ne nézelődjön** más ablakán, a gyanakvást elkerülendő

† Kis nyílás bővítése

- Engedély kell az ajtaja kiszélesítéséhez
- Ahhoz is, ha egy nagyot akar két kicsivé alakítani (*Szmá / Rásbám*: mert az egyik szárnyat nyitva fogja hagyni)

ד היה פתח של אחד מהשותפין בחצר **קטן**
אינו יכול להרחיבו

שהרי שותפו אומר לו
 בפתח קטן **אני יכול להסתיר** ממך בשעת תשמיש
ואיני יכול להסתיר ממך בפתח גדול
ואם היה הפתח גדול
 לא יעשנו שנים **שהרי** אומר לו
 בפתח אחד **אני יכול להסתיר**

- Közterületen nincs ilyen tiltakozás (ott teljesen újat is nyithat)

- Ha nagyot akar kisebbiteni, nem helyezheti át cserébe engedély nélkül

ה Két ajtó összevonása

- *Jes mi seomér*: szabad, nem mondhatják, hogy most majd az egész nyitva lesz
- *Remo* szerint ha ez már 4 ámás lesz, akkor nem igaz – a magyarázók azonban nem találták ezt meg a Gemarában

ו A magas ablak és a létra alatta

- Nem elég kifogás az, hogy az új ablak magasan van
- A szomszéd mondhatja, hogy a másik majd létráról fog nézelődni

ז Ablak cházákája

- Lehetséges, akár csak ráutaló magatartással
- (Fentebb, a 3. pontban a *chálon keneged chálonra* írtuk, hogy nem mindenki szerint van *cházáká*)
- **Ijun**: *ablak cházákája*

- Komoly *máchloket áchronim*, még a könnyítő vélemény szerint sincs joga *hezek reiját* okozni, ablakából nézni (vö. *Remo* 3. pont végén)

בשנים איני יכול

אבל מי שהיה לו פתח קטן **לר"ה**

ורצה להרחיבו

או היה רחב ורצה לעשותו שנים

אין חבירו שכנגדו מעכב עליו

ואצ"ל בני ר"ה שאינם יכולים לעכב עליו

(היה לו פתח גדול

יכול לעשות שם פתח קטן

אבל לא במקום אחר) (טור וב"י בשם הרמב"ם):

ה אחד מהשותפים בחצר

שהיה לו פתח פתוח לחצר

והיו לו **שתי דלתות**

ורוצה לעשותה דלת אחת

יש מי שאומר שאינם יכולים לעכב עליו

אע"פ שנפתח כולו תמיד

משא"כ שהיה בשתי דלתות:

הגה **אבל** היו לו שני פתחים של **שני שני אמות**

לא יוכל לעשות פתח א' של ד' אמות (גמ' פ' חזקת):

ו מי שבא לפתוח חלון לחצר חבירו

בין חלון גדולה בין חלון קטנה

בין למעלה בין למטה

בעל החצר מעכב עליו

שהרי אומר תזיק לי בראיה

ואע"פ שהוא גבוה **תעלה בסולם ותראה**:

ז הרי **שפתח חלון** לחצר חבירו

ומחל לו בעל החצר

או שגלה דעתו שהניחו

כגון שבא **וסייע** עמו

או שידע הניזק ולא ערער

הרי זה החזיק בחלון

ואינו יכול אח"כ לחזור

ולערער עליו לסתום:

הגה כן ראוי להורות מאחר שכבר החזיק זה בחלון

אע"פ שרבים חולקים וסבירא להו

דאין חזקה מהני בהיזק ראייה

ואפילו למ"ד יש לו חזקה היינו לגופו של חלון
 דלא יוכל בעל החצר לסתמו או למחות בו
אבל הוא **אסור לעמוד בחלון ולראות** בחצר חבירו
כדי שלא יזיקנו בראייתו
 ובה איסורא קא עביד ולא מהני ליה חזקה
 וזה יוכל בעל החצר למחות בו (ב"י בשם הרשב"א)
אבל כל זמן שאין לו חזקה
 יוכל לערער עליו וצריך לסותמו
אע"פ שעכשיו א"צ לבנות בצדו
ואי בעינן חזקה ג' שנים יש בו מחלוקת
וכמו שנתבאר לעיל ס' קנ"ג
 לענין זיזין ושאר דברים כיוצא בו
 (וע"ל ס' קנ"ה סעיף ל"ה):

• Mennyi idő után van cházáká? Ld. 153. fejezet

ח A
 • L
 •

ח בד"א שיש חזקה להיזק ראייה
 בעושה מעשה כגון פותח חלון על חצר חבירו
אבל חצר השותפין
אע"פ שעמדו שנים רבות בלא מחיצה
כיון דממילא בלא עשיית שום מעשה
 הם מזיקים זה את זה בראייה
 אין להם חזקה
וכופים זה את זה לעשות מחיצה:

ט A
 • L

ט הרי שפתח חלון לחצר חבירו
 וידע בעל החצר ולא ערער
ונפל הכותל שהחלון בו
 לא הפסיד זכותו
 וכשיבנה הכותל יחזיר בו החלון:

י A
 • L

י כיצד דינו של חלון זה שהניח לפתחה
אם ראשו של אדם יכול ליכנס ממנה
 או שהיתה למטה מד' אמות
אע"פ שאין ראשו נכנס ממנה
 אין בעל החצר יכול לבנות כנגדה או מצדדין
אא"כ הרחיק ד' אמות כמו שיתבאר (בסכ"א)
היתה חלון קטנה
שאין ראשו של אדם נכנס ממנה
 והיתה למעלה מד' אמות